

**Nr. 1 Der Reichsminister der Finanzen an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 7.
Januar 1937**

R 43 II/792, Bl. 128–131 Ausfertigung¹

*Beginn:
Beginn:*

Geheim! Eilt!

Betrifft: Wehrsteuer.

Im Zusammenhang mit der endgültigen Regelung und Finanzierung des Arbeitsdienstes ist im September 1936 der Gedanke aufgetaucht, eine „Wehrsteuer“ einzuführen, die von den nicht zum aktiven Militärdienst eingezogenen Wehrpflichtigen zu entrichten sein würde². Im Einverständnis mit mir hat Generalfeldmarschall von Blomberg am 17. September 1936 in Würzburg dem Führer die Grundgedanken einer solchen Wehrsteuer vorgetragen und ich selbst habe die gleiche Frage mit dem Führer am 26. September 1936 bei der Besprechung über die künftige Regelung der Arbeitsdienstpflicht erörtert. Grundsätzlich war damals die Einführung einer Wehrsteuer ins Auge gefaßt worden. Vor einer endgültigen Entschließung sollten aber noch genauere Untersuchungen über die Zahl der Steuerpflichtigen, die Höhe des Einkommens, die technische Durchführbarkeit usw. angestellt werden.

Diese Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen und haben folgendes Bild ergeben:

I. Allgemeine Grundsätze

1. Kreis der Steuerpflichtigen; Steuerbefreiungen

Wehrsteuerpflichtig würden alle männlichen deutschen Staatsangehörigen sein, die Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und nicht zur Erfüllung der aktiven Dienstpflicht herangezogen werden. Befreiungen würden m. E. nur für solche Personen in Frage kommen, die bei Ausübung des aktiven Wehrdienstes oder bei der Ausübung der Arbeitsdienstpflicht für den Wehrdienst untauglich geworden sind, sowie für Personen mit ganz geringfügigen Einkünften. Gedacht ist hier an einen Mindestbetrag von etwa 400 RM, was unter Berücksichtigung der einkommensteuerlichen Abzüge einem monatlichen rohen Arbeitslohn von 50 RM entsprechen würde.

2. Was die *Zeitdauer der Steuerpflicht* anlangt, so würde die Wehrsteuer von den Wehrsteuerpflichtigen nicht nur während der Zeitdauer zu erheben sein, in der sie bei normalen Verhältnissen zum aktiven Wehrdienst heranzuziehen sein würden, sondern für die ganze Dauer der Wehrpflicht, also bis zum Schluß des Kalenderjahres, in dem der Steuerpflichtige das 45. Lebensjahr vollendet.

3. *Bemessung der Steuer.* Hinsichtlich der Bemessung der Wehrsteuer kann es zweifelhaft sein, ob sie nach der Höhe des Einkommens gestaffelt oder in Form eines Festbetrages erhoben werden soll. Während das erste System mehr auf die Leistungsfähigkeit Rücksicht nehmen würde, ist das

¹ Reinkonzept in: R 2/20918, Geh. 1, unfol.

² Der vom Chef des Wehrmachtamts im RKRm, Gen. Keitel, gezeichnete Rohentwurf eines WehrsteuerG datierte vom 28. 8. 1936 und trägt bereits den Vm., Hitler habe den Grundgedanken der Steuer gebilligt: R 2/20918, Geh. 1. Zum Zusammenhang mit dem Ausbau des RAD s. ARH III, Nr. 152 Anm. 5. Am 16. 10. 1936 war MD Wienstein durch MD Hedding, Leiter der Steuerabt. im RFM, über das Vorhaben telefonisch ins Bild gesetzt worden; R 43 II/792, Bl. 127.

zweite System technisch einfacher. Vom Gesichtspunkt der steuerlichen Gerechtigkeit aus würde es zweckmäßig sein, beide Systeme miteinander zu verbinden. Das könnte in der Weise geschehen, daß die Steuer grundsätzlich nach der Höhe der Einkommensteuer bemessen wird, also etwa in Höhe von 25 v. H. der Einkommensteuer, die für das gleiche Kalenderjahr zu bezahlen ist, daß aber unter allen Umständen ein Mindestbetrag zu entrichten ist, der um so niedriger sein kann, je älter der Steuerpflichtige wird. Man könnte daran denken, als Mindestbetrag in den ersten beiden Jahren nach Beginn der Steuerpflicht 48 RM jährlich, in den folgenden 8 Jahren 32 RM jährlich und von da ab 16 RM jährlich als Mindestbetrag zu erheben. Höhere Sätze würden nach Lage der Dinge nicht in Frage kommen können.

4. *Zeitlicher Geltungsbereich der Steuer.* Zu prüfen ist, ob die Wehrsteuer mit rückwirkender Kraft ausgestattet werden oder nur für die Zukunft gelten soll. Im letzteren Fall würde sie nur die Jahrgänge erfassen, die erstmalig unter der Herrschaft des Wehrgesetzes³ zur ordnungsmäßigen Erfüllung der aktiven Dienstpflicht herangezogen werden, also den Jahrgang 1914 und die folgenden Jahrgänge. Von einer zeitlichen Rückwirkung der Wehrsteuer kann ich mir nichts versprechen, da bei einer Rückwirkung, z. B. bis 1901, fast sämtliche männlichen Angehörigen der Jahrgänge 1901 bis 1913 wehrsteuerpflichtig sein würden und die Wehrsteuer damit den Charakter einer Erhöhung der Lohnsteuer, obendrein unter willkürlicher Begrenzung auf gewisse Altersklassen, annehmen würde⁴. Für die nachfolgenden Untersuchungen über die Zahl der Steuerpflichtigen, die Höhe des Einkommens usw. bin ich daher davon ausgegangen, daß die Wehrsteuer nicht rückwirkend gelten soll.

II. Zahlenmäßige Unterlagen und Schätzung des Einkommens

1. *Zahlenmäßige Unterlagen und Schätzung des Einkommens für die Jahre 1937 und 1938*⁵. Im Jahr 1937 beträgt schätzungsweise die Zahl der männlichen Überlebenden aus dem Geburtsjahr 1914 591 000, aus dem Geburtsjahr 1915 463 000. Rechnet man mit einer Tauglichkeitsziffer von 70 v. H., so verbleiben aus dem Geburtsjahr 1914 172 000 Personen und aus dem Geburtsjahr 1915 139 000 Personen, die *nicht* zur Erfüllung der aktiven Dienstpflicht herangezogen werden. Nach einer Berechnung des Statistischen Amtes werden aber im Hinblick auf die in Aussicht genommene Befreiung der nicht verdienenden oder wenig verdienenden Personen aus dem Geburtsjahr 1914 nur 121 000 und aus dem Geburtsjahr 1915 nur 94 000 Personen steuerpflichtig. Es würde aber unter Zugrundelegung des oben angegebenen Tarifs der Jahrgang 1914 mit 121 000 Steuerpflichtigen ein Einkommen von 5,8 Millionen RM und der Jahrgang 1915 mit 94 000 Steuerpflichtigen ein Einkommen von 4,4 Millionen RM erbringen, so daß in 1937 ein Betrag von 10,2 Millionen RM einkommen würde.

Im Oktober 1937 wird der Jahrgang 1916 eingezogen werden, der zahlenmäßig verhältnismäßig schwach besetzt ist und bei 350 000 Wehrpflichtigen rund 71 000 Wehrsteuerpflichtige enthalten wird. Es treten also 71 000 Steuerpflichtige mit einer Mindeststeuer von 48 RM neu in die Steuerpflicht ein, was einem Steuerbetrag von 3,408 Millionen RM entspricht. Zu diesen 3,408 Millionen RM treten die 4,4 Millionen RM des Jahrgangs 1915 sowie für den Jahrgang 1914, der in diesem Jahr Wehrsteuer nur nach einem Mindestbetrag von 32 RM entrichten würde, ein Betrag von 3,8 Millionen RM. Das Gesamteinkommen in 1938 würde sich also 1938 auf 11,7 Millionen RM belaufen. In jedem folgenden Jahr würde nunmehr ein Jahrgang Wehrsteuerpflichtiger neu mit einer Mindeststeuer von 48 RM für jeden Wehrsteuerpflichtigen in die Steuerpflicht eintreten, während in jedem

³ Vom 21. 5. 1935 (RGBl. I S. 609); s. ARH II/1, Nr. 159 P. 1.

⁴ Auch Hitler wünschte keine Rückwirkung der Steuerpflicht, wie aus dem Vm. Wiensteins über die telefon. Mitteilung Heddings vom 16. 10. 1936 (o. Anm. 2) hervorgeht: „*Abgelehnt* soll vom Führer die Idee sein, etwa noch die früheren Jahrgänge vor Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und auch die Jahrgänge steuerlich zu belasten, die nicht am Weltkrieg teilgenommen haben.“

⁵ Zahlenmaterial des Statist. Reichsamts, Unterlagen zu Wehrsteuermodellen des Auslands sowie den nachfolgenden Angaben zugrunde liegende Einkommensschätzungen des RFM in: R 2/20918, Geh. 1.

Jahr ein Jahrgang aus der Mindeststeuerpflicht von 48 RM in die Mindeststeuerpflicht von 32 RM zurückfallen würde. Auf Grund der Berechnung des Statistischen Amts ist anzunehmen, daß das Aufkommen sich über die für 1938 angegebene Ziffer in jedem Jahr um einen Betrag von etwa 3,2 Millionen RM erhöhen, während sich nach 10 Jahren, wenn die ältesten Jahrgänge in eine Mindeststeuerpflicht von 16 RM jährlich zurücksinken, das Ausmaß des jährlichen Anstiegs auf 1,5 bis 1,8 Millionen RM zurückgeht [sic].

2. *Zahlenmäßige Unterlagen und Schätzungen des Aufkommens für die weitere Zukunft.* Bei Einführung einer Wehrsteuer nach den unter I dargelegten Grundsätzen wird sie nach 25 Jahren einen Beharrungszustand erreichen. Es würden dann 25 Jahrgänge Wehrsteuerpflichtiger vorhanden sein, wobei in jedem Jahr ein Jahrgang in die Wehrsteuerpflicht neu eintritt, während ein anderer Jahrgang aus der Wehrsteuerpflicht ausscheidet. Nach den Berechnungen des Statistischen Amts ist hinsichtlich der Besetzung der verschiedenen Jahrgänge für die nächsten 25 Jahre für Zwecke der Statistik mit einer Durchschnittszahl von rund 101 000 Wehrsteuerpflichtigen für jeden Jahrgang zu rechnen. Das würde, gleichbleibende wirtschaftliche Verhältnisse vorausgesetzt, unter Zugrundelegung von 25 Jahrgängen bei Anwendung der oben erwähnten Mindestsätze ein Gesamtaufkommen von 53 bis 63 Millionen RM ergeben.

3. *Schlußfolgerung.* Wie sich aus den Ausführungen unter 1 ergibt, ist in den ersten Jahren nur mit einem verhältnismäßig geringen Aufkommen von 10 bis 20 Millionen RM zu rechnen. Finanzpolitisch kann also die Wehrsteuer für die nächste Zeit keine irgendwie beachtliche Rolle spielen. Man würde sie, im Hinblick auf ihr geringes Volumen, auch nicht für besondere Zwecke, z. B. zur Finanzierung der neuen Aufgaben des Reichsarbeitsdienstes, ansetzen können, sondern nur für Zwecke des allgemeinen Finanzbedarfs.

III. Technik der Durchführung

1. Die Wehrsteuer würde in erster Linie Arbeiter treffen und müßte daher im Weg des Lohnabzugs erhoben werden. Das bedeutet eine weitere Belastung der Arbeitgeber. Die Arbeitgeber sind bisher schon auf dem Gebiet der Personalsteuern mit der Einziehung und Abführung der Lohnsteuer und der Bürgersteuer belastet; die Klagen der Wirtschaft über die sich daraus ergebenden unproduktiven Kosten haben niemals aufgehört.

2. Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich auch bei Erfassung der Steuerpflichtigen selbst. Die militärischen Kontrolllisten sind für die hier in Rede stehenden steuerlichen Zwecke nicht verwertbar. Die Erfassung der Steuerpflichtigen müßte sich also in erster Linie darauf stützen, daß sie sich bei der Personenstandsaufnahme selbst als wehrsteuerpflichtig in die Personenstandsliste eintragen. Hier muß in gewissem Umfang mit falschen Angaben gerechnet werden.

3. Eine weitere technische Schwierigkeit liegt darin, daß sich unter den Wehrsteuerpflichtigen eine Reihe von Steuerpflichtigen befinden, die nicht Arbeitnehmer sind, sondern ihre Einkünfte aus Gewerbe, freien Berufen u. dergl. beziehen. Diese Steuerpflichtigen müßten besonders zur Wehrsteuer veranlagt werden, denn bei ihnen kann die Steuer nicht im Weg des Lohnabzugs erhoben werden. Sie müssen also zur Abgabe besonderer Steuererklärungen aufgefordert werden und es muß ihre Steuerschuld in einem besonderen Verfahren festgestellt werden. In zahlreichen Fällen wird das Aufkommen aus dieser Gruppe von Steuerpflichtigen in keinem Verhältnis zu den erwachsenen Verwaltungskosten stehen. Das gilt besonders für die ganz kleinen Gewerbetreibenden, deren Einkünfte zwar 400 RM übersteigen, die aber infolge der Geringfügigkeit ihres Einkommens oder wegen ihres Familienstandes der Einkommensteuer überhaupt nicht unterliegen.

IV. Soziale Gesichtspunkte

1. Der größte Teil der Wehrsteuerpflichtigen wird nach Lage der Dinge aus Personen bestehen, die mangels körperlicher oder geistiger Eignung nicht zum Wehrdienst eingezogen werden können.

Diese Leute, die durch ihren körperlichen oder geistigen Zustand schon im Daseinskampf in gewissem Umfang benachteiligt sind, werden es noch mehr dadurch, daß sie bei der Arbeitsvermittlung gegenüber den gedienten Volksgenossen zurückgestellt werden. Unter diesen Umständen drängt sich der Gedanke auf, ob die Wehrsteuerpflicht etwa nur auf die Jahre zu beschränken sein würde, in denen die anderen Mitglieder des betreffenden Jahrgangs zur aktiven Dienstpflicht herangezogen worden sind. Würde man dies tun, so würde das Aufkommen ein ganz geringfügiges werden und den Einzug der Steuer kaum lohnen.

2. Das Nichtdienen wird in Zukunft sich m. E. nicht als Vorteil, sondern als erheblicher Nachteil für den Betroffenen auswirken. Wer seiner Militärflicht genügt hat, wird in Zukunft entsprechend der Auffassung über den Militärdienst als Ehrendienst in jeder Lebenslage günstiger beurteilt und besser bewertet werden als der Ungediente. Schon vor dem Krieg haben viele große Firmen nur gediente Leute eingestellt, z. B. Zeiß-Jena. Diese Auffassung wird in Zukunft Allgemeingut werden, so daß der Gruppe etwaiger Arbeitsloser in der Hauptsache solche Männer angehören werden, die infolge körperlicher oder geistiger Nichteignung nicht Soldat werden konnten⁶.

Alle die unter I bis IV dargestellten Gedanken legen die Erwägung nahe, die Angelegenheit erneut zu überprüfen und dem Führer Gelegenheit zu anderweiter Entschließung zu geben. Im Hinblick auf die Bedeutung, die bei den bisherigen Besprechungen der Wehrsteuer beigelegt worden ist, halte ich es für erforderlich, dem Führer hierüber vorzutragen, und bitte Sie, möglichst bald einen Zeitpunkt für diesen Vortrag zu bestimmen⁷.

v. Krosigk

⁶ Der vorstehende Abs. ging auf StS Reinhardt zurück, der zu einer Vorlage des MR Blümich vom 14. 11. 1936, welche nach Erörterung des Pro und Contra der div. Steuermodelle von der Einführung einer Wehrsteuer abriet, hs. angemerkt hatte: „Ich verspreche mir von der Einführung einer solchen Steuer keinen nennenswerten Erfolg. Das Aufkommen wird in keinem angemessenen Verhältnis zu der mit der Erhebung verbundenen Verwaltungsarbeit stehen. Außerdem glaube ich, daß sich das *Nichtdienen* in Zukunft nicht als Vorteil, sondern als erheblicher *Nachteil* erweisen wird. Wer seiner Militärdienstpflicht genügt hat, wird wesentlich günstiger beurteilt und bewertet werden wie jeder *Ungediente*. Schon vor dem Weltkrieg haben viele große Unternehmen *nur solche* Männer in ihren Betrieb eingestellt, die Soldat waren, so z. B. Zeiß, Jena. Ich bin überzeugt, daß diese Auffassung in Zukunft *Allgemeingut* werden wird, und daß der Gruppe etwaiger Arbeitsloser in der Hauptsache solche Männer angehören werden, die nicht Soldat waren.“ R 2/20918, Geh. 1. – Auch MR Killy fand in seinem Votum für Lammers vom 13. 1. 1937 die Ausführungen unter Ziff. IV „besonders beachtlich“ und schloß: „Wenn eine Wehrsteuer eingeführt wird, müßte sie m. E. als ‚Wehrdienstersatz‘ angesehen werden mit der Folge, daß die *unverschuldet* Wehruntauglichen in ihrer sozialen und arbeitsmäßigen Lage nicht schlechter gestellt werden.“ R 43 II/792, Bl. 132.

⁷ Lammers besprach sich am 13. 1. 1937 mit v. Krosigk und trug dessen Schreiben am 15. 1. Hitler vor, der den RFM in der Sache „sobald als möglich“ zu empfangen wünschte; s. Anhang, FV 17*. Gelegenheit dazu ergab sich erst beim Etatvortrag über den Reichshaushalt 1937 am 16. März; s. FV 145*: Der RFM wurde angewiesen, entgegen seinen Bedenken die KabVorl. des WehrsteuerG fertigzustellen, er leitete diese am 29. 4. 1937 i. d. F. eines „Gesetzes betreffend Steuer der Personen, die nicht zum Wehrdienst herangezogen werden (Wehrsteuer)“ der RkEI zur Verabschiedung in der Kabinettsitzung vom 11. Mai zu; R 43 II/792, Bl. 134–139. Die Steuerfreigrenze war nunmehr auf ein Jahreseinkommen von nur 224 RM herabgesetzt; die Wehrsteuer für die ersten beiden Jahre sollte 50 % der Einkommensteuer, aber mind. 4 % des Arbeitslohns bzw. 5 % der Einkünfte bei Selbständigen betragen, für die weiteren Jahre bis zum vollendeten 45. Lebensjahr 6 % der Einkommensteuer, mind. 0,5 % des Lohns bzw. bei Selbständigen 0,6 % der Einkünfte. Am 10. 5. erhob der RAM Einspruch gegen das Gesetz, indem er forderte, daß die Steuer, wenn man sie denn fiskalisch als unverzichtbar erachte, „nicht Personen auferlegt wird, für die diese Belastung bei der Geringfügigkeit ihres Einkommens kaum tragbar ist“, und die Befreiung aller nicht zur Einkommensteuer Veranlagten, des weiteren eine Härtefallregelung für Körperbehinderte anregte; R 43 II/792, Bl. 140; R 2/20918, Geh. 2; hierzu auch APK I 2, Reg. Nr. 22287.

Die Vorlage wurde in der Kabinettsitzung am 11. 5. 1937 (ohne Protokollnachweis) zur weiteren Beratung und schriftl. Beschlußfassung zurückgestellt; R 43 II/792, Bl. 143, 145. Weitere Einwände der Ressorts, auch gegen die fragwürdige Relation von Verwaltungsaufwand und Steuerertrag, wurden vom RFM in einer Referentenbesprechung am 28. 5. mit dem Hinweis zum Schweigen gebracht, daß für Hitler „weniger finanzielle als wehrpädagogische Gründe im Vordergrund“ stünden; R 2/20918, Geh. 2. Am 10. 6. leitete der RFM dem StSRK die endgültige, inhaltl. aber unveränderte KabVorl. zu: Dok. Nr. 99.

Zitierhinweis

Nr. 1 Der Reichsminister der Finanzen an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 7. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d001>